

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9320/2542

นาย โอฟาร อัสวฤทธิกุล
นางสาว สุกัญญา ตันติเจริญยศ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 293

คดีที่จำเลยหยิบยกมาเป็นเหตุในคำร้องให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 วรรคหนึ่ง โจทก์คือบริษัท ท. จำเลยคือบริษัท อ. ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แม้โจทก์คดีนี้จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท อ. และจำเลยจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ท. ก็ตาม จะถือว่าคู่ความในคดีนี้เป็นคู่ความเดียวกันกับคู่ความในคดีดังกล่าวหาได้ไม่ เพราะเป็นบุคคลต่างรายกันชอบที่ศาลจะยกคำร้องของจำเลยโดยเหตุดังกล่าวเสีย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงิน 250,000 บาท นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2535 และของจำนวนเงิน 250,000 บาท นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ต่อมาวันที่ 25 ธันวาคม 2540 จำเลยยื่นคำร้องว่า บริษัท ที.เอส.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจำเลยในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจได้ฟ้องบริษัท โอฟาร เทอเรเวล จำกัด โดยโจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจเป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นเดียวกันให้ชำระหนี้

ค่าจ้างและค่าวัสดุจำนวน 4,395,024 บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ บริษัทโอฬารเทรเวล จำกัด ชดใช้เงินจำนวน 1,270,173 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ บริษัท ที.เอส.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทโอฬารเทรเวล จำกัด อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวและขอทุเลาการบังคับไว้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยจึงขอให้งดการบังคับคดีนี้เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาและขอให้ศาลอุทธรณ์ ทุเลาการบังคับและกรณีไม่มีเหตุที่จะงดการบังคับคดีให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การขอให้งดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 วรรคหนึ่ง นั้น ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่จำเป็นต้อง อุทธรณ์คำพิพากษาและขอทุเลาการบังคับไว้ แต่ตามบทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนด หลักเกณฑ์ว่า ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นคดีเรื่องอื่น อีกคดีหนึ่งในศาลเดียวกันนั้นซึ่งศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากคดีดังกล่าวลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นฝ่ายชนะจะไม่ต้องมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้ปรากฏว่า คดีหมายเลขแดงที่ 17757/2540 ของศาลชั้นต้นเดียวกันที่จำเลยหยิบยกมาเป็นเหตุ ในคำร้องฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2540 ให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 293 วรรคหนึ่ง โจทก์คือบริษัท ที.เอส.บี.เอ็น

เตอร์ไพรส์ จำกัดจำเลยคือบริษัทโอฬาร เทรเวล จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจะนั้น แม้โจทก์คดีนี้จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทโอฬารเทรเวล จำกัด และจำเลยจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ที.เอส.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก็ตาม ก็จะต้องถือว่าคู่ความในคดีนี้เป็นคู่ความเดียวกันกับคู่ความในคดีหมายเลขแดงที่ 17757/2540 ดังกล่าวหาได้ไม่เพราะเป็นบุคคลต่างรายกัน กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตั้งแต่เบื้องต้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 วรรคหนึ่ง ขอบที่ศาลจะยกคำร้องของจำเลยโดยเหตุดังกล่าวเสียแต่แรกแล้ว"

พิพากษายืน

(สมชาย จุลนิติ-ระพินทร บรรจงศิลป-วิรัช ลิ้มวิชัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>